

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1212/2536

นายแพร ดอนพิมพา กับพวก

โจทก์

สืบตำรวจตรีวิฑูรย์ บัวลอยลม กับพวก

จำเลย

นายประสงค์ ศุภอริยะนนท์ จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 234, มาตรา 247

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าพิเคราะห์แล้วฎีกาของจำเลยที่ 2 เป็นฎีกาโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ ซึ่งเป็นการฎีกา ปัญหา ข้อเท็จจริง และคดีนี้ทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นฎีกาไม่เกิน 200,000 บาท ต้อง ห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 แก้ไขใหม่จึงมีคำสั่งไม่รับฎีกา

จำเลยที่ 2 เห็นว่า ฎีกาที่ว่าการที่ศาลล่างยึดถือเอาหนังสือรับสารภาพผิดว่าทำ ละเมิดมาเป็นข้อวินิจฉัยความผิดของจำเลยที่ 2 ซึ่งจำเลยที่ 2 และโจทก์ต่างรับกัน แล้วว่าที่รับสารภาพเช่นนั้นเพียงเพื่อเอารถยนต์ทั้งห้าคันออกจากสถานีตำรวจเท่านั้น และตกลงกันด้วยว่าความรับผิดชอบทางแพ่งให้ไปว่ากล่าวกันเอง เป็นปัญหาข้อกฎหมาย และความผิดมิได้เกิดจากจำเลยที่ 2 แต่เกิดจากคนขับรถของโจทก์ที่ 2 โปรตมี คำ สั่งรับฎีกาของจำเลยที่ 2 ไว้ด้วย

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ทั้งสามได้รับสำเนาคำสั่งแล้วหรือไม่

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน ให้จำเลยที่ 2 ชำระค่าเสียหายให้แก่โจทก์ที่ 1 เป็นเงิน 30,000 บาท ให้แก่โจทก์ที่ 2 เป็นเงิน 24,000 บาท และให้แก่โจทก์ที่ 3 เป็นเงิน 99,500 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงินจำนวนดังกล่าวตามลำดับ นับแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2533 ซึ่งเป็น วันทำละเมิดเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งสาม และให้ยกฟ้องจำเลยที่ 1

จำเลยที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับดังกล่าว(อันดับ 85)

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องนี้ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ให้จำเลยที่ 2 นำเงินค่าฤชาธรรมเนียมและนำเงินมาชำระตาม คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 หรือหาประกันให้ไว้ต่อศาลภายใน กำหนด 15 วัน แต่จำเลยที่ 2 มิได้ดำเนินการภายในกำหนดระยะเวลาที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง ศาลชั้นต้นจึงสั่งให้ส่งคำร้องนี้มาเพื่อพิจารณา (อันดับ 87 แผ่นที่ 1 และที่ 3)

คำสั่ง

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา โดยไม่นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันมาวางศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบด้วยมาตรา 247 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา โดยไม่นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันมาวางศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

มาตรา 234 ประกอบด้วยมาตรา 247 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย ยกคำร้อง คำคำร้องเป็น
พิบ

(ชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-ชวลิต พรายภู)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>